대리권

- 임의대리인권의 범위
  - 보존 / 이용, 개량 → 가능 / 불가능
  - 처분행위 → 가능 / 불가능
- 매도 대리인의 대리권
  - 중도금이나 잔금 수령 (가능 / 불가능)
  - 대금 지급 기일 연기 (가능 / 불가능)
  - 매매 대금 채무 면제 (가능 / 불가능)
  - 매매 계약 해제 취소 (가능 / 불가능)
- 자기계약, 쌍방대리
  - 원칙적 (허용 / 금지)
  - 본인이 허락한 경우 (가능 / 불가능)
  - 다툼 없는 채무 이행 (가능 / 불가능)
  - 등기 신청 쌍방대리 (유효 / 무효)
  - 경매 입찰 쌍방대리 (유효 / 무효)
- 대리인이 수인인 경우 → (각자대리 / 공동대리) 원칙

- 대리권 공통소멸사유
  - 본인 → 사망 / 성년후견개시 / 파산
  - 대리인 → 사망 / 성년후견개시 / 파산
- 임의대리권 소멸사유 → 원인된 법률관계 종료 / 수권행위 철회

대리행위

현명주의

- 현명 O → (본인 / 대리인) 에게 직접 효과 귀속
- 현명 X
  - (본인 / 대리인) 을 위한 것으로 (추정 / 간주)
  - 상대방이 알았거나 알 수 있었다면 대리 효과 O
  - 대리인은 착오를 이유로 취소 (가능 / 불가능)
  - 표현대리 성립 (가능 / 불가능)
- 방법
  - 묵시적 현명 (인정 / 부정)
  - 대리인이 본인 명의 사용 / 위임장 제시

대리행위의 하자

원칙 : 대리행위의 하자는 (본인 / 대리인) 을 표준으로 결정

상대방이 본인 기망	본인 취소권 (O / X)
상대방이 대리인 기망	본인 취소권 (O / X)
본인이 상대방 기망	상대방 취소권 (O / X)
대리인이 상대방 기망	상대방 취소권 (O / X)

복대리

복대리의 성질

- 복대리인을 선임한 후에 → 대리인의 대리권 (유지 / 소멸)
- 대리인의 대리권 소멸 → 복대리인 대리권 (유지 / 소멸
- 복대리인 선임행위 → 대리행위 (O / X)
- 복대리인의 성질 → (임의대리인 / 법정대리인)
- 복대리인의 대리행위 → (본인 이름 / 대리인 이름) 현명

법정대리인 (복임권 O / X)

↓

자유롭게 선임

- 원칙 →
- → 선임감독상 책임

임의대리인 (복임권 O / X)

↓

(/) 경우 선임

- 원칙 → 선임감독상 책임
- → 감경 된 책임

협의의 무권대리

본인의 추인권

- 추인권 행사 시기 → ( ) 까지
- 추인 상대방 → 상대방 / 승계인 / 무권대리인
- 묵시적 추인 (대금 수령 / 장기간 방치) → 가능 / 불가능
- 상대방 동의 없이 일부추인, 변경추인 → 유효 / 무효
- 무권대리 추인의 소급효 → 인정 / 부정
- 무권리자 처분행위 추인의 소급효 → 인정 / 부정

상대방의 철회권

- 상대방 (선의 / 악의) 필요
- ( ) 까지
- (본인 / 무권대리인) 에게
- 상대방 (선의 / 악의) 추정

상대방의 최고권

- 상대방 (선의 / 악의) 필요
- (본인 / 무권대리인) 에게
- 확답을 (발하지 / 받지)
- 확답 없으면 (추인 / 거절)

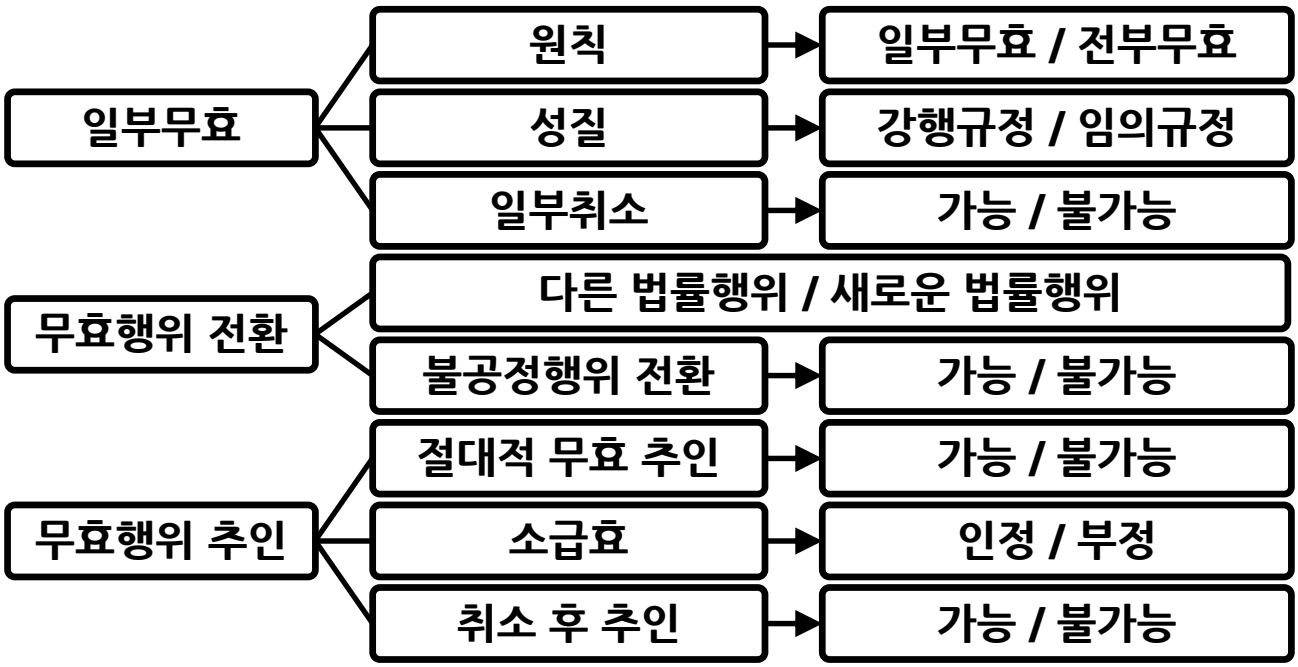
표현대리

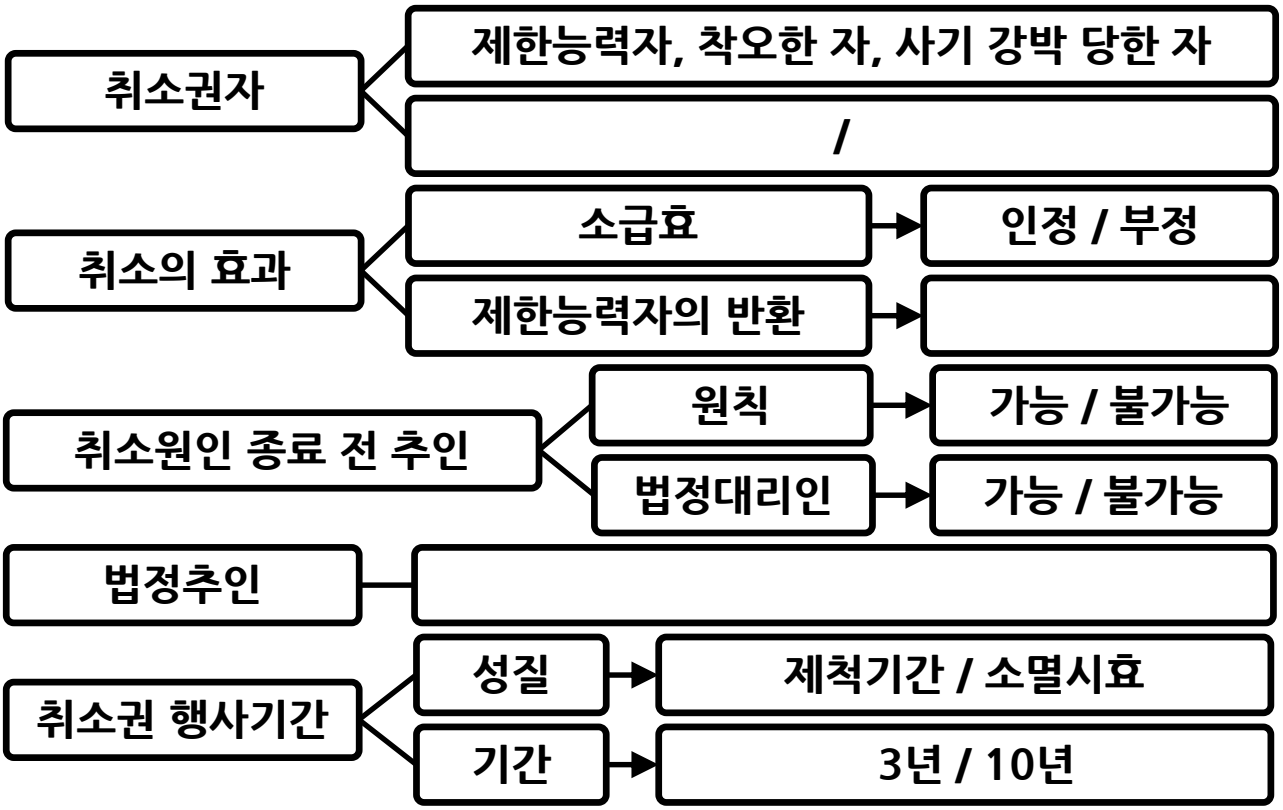
- 강행규정 위반 행위 → 표현대리 (가능 / 불가능)
- 현명하지 않은 행위 → 표현대리 (가능 / 불가능)
- 법정대리에 적용
  - 수여표시 — O / X
  - 권한을 넘은 — O / X
  - 소멸 후의 — O / X
- 유권대리 주장에 표현대리 주장 포함 → O / X
- 표현대리 성립한 경우 과실상계 → O / X

권한을 넘은 표현대리의 기본대리권

- 권한을 넘은 행위와 유사성 → (필요 / 불필요)
- 공법행위, 등기신청행위 — 인정 / 부정
- 복대리인 대리권, 소멸한 대리권 — 인정 / 부정
- 일상가사대리권, 사자의 행위 — 인정 / 부정

무효와 취소


일부무효
원칙
일부무효 / 전부무효
성질
강행규정 / 임의규정
일부취소
가능 / 불가능
무효행위 전환
다른 법률행위 / 새로운 법률행위
불공정행위 전환
가능 / 불가능
무효행위 추인
절대적 무효 추인
가능 / 불가능
소급효
인정 / 부정
취소 후 추인
가능 / 불가능


취소권자
제한능력자, 착오한 자, 사기 강박 당한 자
/
취소의 효과
소급효
인정 / 부정
제한능력자의 반환
취소원인 종료 전 추인
원칙
가능 / 불가능
법정대리인
가능 / 불가능
법정추인
취소권 행사기간
성질
제척기간 / 소멸시효
기간
3년 / 10년

토지거래허가구역 내의 토지 매매

유동적 무효 중의 법률관계

- (협력의무 / 등기이전 의무) 이행청구 또는 소구 가능
- (협력의무 / 대금지급의무) 위반시 손해배상청구 가능
- 허가신청협력청구권 보전을 위한 가처분 (가능 / 불가능)
- 소유권이전등기청구권 보전을 위한 가처분 (가능 / 불가능)
- 계약금에 대한 부당이득반환청구 (가능 / 불가능)

유동적 무효 중의 해제 취소

- 매매 계약 불이행을 이유로 해제 → 가능 / 불가능
- 협력의무 위반을 이유로 해제 → 가능 / 불가능
- 계약금 계약에 의한 해제 → 가능 / 불가능
- 착오나 사기로 인한 취소 → 가능 / 불가능

조건과 기한

가장 조건 규정

- 불법조건 → 법률행위 무효 / 조건 만 무효
- 기성조건이 정지조건 → 법률행위 무효 / 조건 없는 행위
- 기성조건이 해제조건 → 법률행위 무효 / 조건 없는 행위
- 불능조건이 정지조건 → 법률행위 무효 / 조건 없는 행위
- 불능조건이 해제조건 → 법률행위 무효 / 조건 없는 행위

기타 주요 내용

- 조건부, 기한부 권리 처분 상속 담보 (가능 / 불가능)
- 조건이 성취되면 원칙적으로 소급효 (인정 / 부정)
- 조건성취의 효과를 소급하기로 하는 특약 (가능 / 불가능)
- 기한 도래의 효과는 항상 소급효 (O / X)
- 기한의 이익은 (채권자 / 채무자) 를 위한 것으로 (추정 / 간주)
- 기한이익상실특약은 (정지조건부 / 형성권적) 상실특약으로 추정